

## PARECER JURÍDICO TRIBUTÁRIO

Definição de Regime Tributário - Grupo  
Econômico – Atividade Industrial e  
Comercial – Reorganização Societária

### 1. OBJETO

O presente parecer tem por objeto a análise da estrutura societária atualmente adotada por grupo econômico atuante no segmento industrial e comercial, especificamente na produção e comercialização de sacaria para café, com vistas à identificação de riscos fiscais, avaliação da adequação do regime tributário vigente e proposição de alternativas juridicamente seguras e economicamente eficientes.

A consulta formulada parte de um contexto no qual o grupo opera por meio de três pessoas jurídicas formalmente distintas (**RAFICOL**, **ZAM** e **LISTRA**), porém com **indícios relevantes de integração operacional, econômica e gerencial**. Todas as sociedades encontram-se enquadradas no regime do Simples Nacional, o que sugere possível utilização de estrutura societária fragmentada com finalidade de manutenção artificial no regime favorecido.

Em 2024, por exemplo, a **RAFICOL** apurou receita bruta de R\$ 3.610.139,65, ativo total de R\$ 1.552.965,82, estoques de R\$ 995.756,04 e patrimônio líquido de R\$ 1.407.008,02.

No mesmo exercício, a **ZAM** apurou receita bruta de R\$ 3.381.556,58, ativo total de R\$ 3.464.342,07, estoques de R\$ 2.440.655,37 e patrimônio líquido de R\$ 2.981.664,14.

A **LISTRA**, por sua vez, apurou receita bruta de R\$ 3.279.461,52, ativo total de R\$ 2.369.458,42, estoques de R\$ 1.582.888,38 e patrimônio líquido de R\$ 1.808.201,90.

Consolidadamente, o grupo alcançou receita bruta R\$ 10.271.157,75, lucro contábil antes da provisão do Simples de R\$ 2.095.343,24, ativo total de R\$ 7.386.766,31 e patrimônio líquido somado de R\$ 6.196.874,06.

Diante desse cenário, a análise proposta se desenvolve em três eixos principais:

- (i) enquadramento jurídico da estrutura atual à luz da legislação tributária;
- (ii) comparação entre os regimes tributários possíveis (Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real), com base nas características operacionais identificadas; e
- (iii) definição de estratégia de reorganização societária apta a mitigar riscos fiscais e otimizar a carga tributária.

**Conclusão Preliminar (já sabida):** A consolidação dos dados disponíveis indica receita agregada superior ao teto do Simples Nacional e operação empresarial de porte incompatível com a lógica material de micro ou pequena empresa.

A partir da Lei Complementar nº 123/2006, do art. 116, parágrafo único, do CTN, da prática administrativa da Receita Federal e, de modo particularmente relevante, da Resolução CGSN nº 183/2025, o cenário de risco é elevado.

**Consequência:** A permanência do desenho atual pode ensejar exclusão retroativa do Simples Nacional, **(re)**apuração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e demais tributos, além de multas e juros.

Em paralelo, os balanços revelam estoques expressivos, necessidade de capital de giro e estrutura de custos que recomendam estudo mais aprofundado do Lucro Real, sem prejuízo de simulação comparativa com Lucro Presumido como alternativa de transição.

## 2. DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA ATUAL

---

A análise dos documentos fornecidos permite concluir, com elevado grau de segurança, que as três pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico apresentam características típicas de unidade empresarial, ainda que formalmente constituídas de maneira independente.

Observa-se, em primeiro lugar, identidade de objeto social e de atividade econômica, com atuação concentrada no mesmo segmento produtivo e comercial. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar irregularidade, mas assume relevância quando combinada com outros elementos, como a utilização de estrutura física comum, compartilhamento de recursos operacionais e eventual coincidência de administradores ou sócios de um mesmo núcleo familiar.

Do ponto de vista contábil, os balanços evidenciam operações com volumes significativos de estoque, característica típica de atividade industrial ou comercial estruturada. A manutenção de estoques elevados indica não apenas capacidade produtiva relevante, mas também necessidade de gestão integrada de compras, produção e distribuição, o que reforça a hipótese de atuação coordenada entre as empresas.

Adicionalmente, verifica-se padrão semelhante de estrutura financeira e patrimonial entre as sociedades, com presença de ativos operacionais comparáveis e evolução consistente dos resultados ao longo dos exercícios analisados. Tal uniformidade sugere que as empresas não atuam como unidades econômicas autônomas, mas como partes de um mesmo organismo empresarial.

Outro elemento relevante é a ausência de diferenciação substancial entre as operações desempenhadas por cada empresa. Não há indícios claros de segmentação por mercado, produto, região ou função (como produção, distribuição ou comercialização), o que enfraquece eventual argumento de organização legítima baseada em especialização operacional.

Nesse contexto, a conclusão técnica que se impõe é a de que a estrutura atual apresenta fortes indícios de fragmentação artificial de atividades, com finalidade de diluição de faturamento e manutenção indevida no regime do Simples Nacional.

### 3. ENQUADRAMENTO JURÍDICO E RISCO FISCAL (CGSN nº 183/2025)

A estrutura identificada deve ser analisada à luz do ordenamento jurídico tributário, especialmente das normas que regulam o Simples Nacional e dos princípios que vedam práticas abusivas.

A Lei Complementar nº 123/2006, ao instituir o Simples Nacional, estabeleceu limites claros de receita bruta para enquadramento no regime, bem como hipóteses de vedação destinadas a impedir a utilização indevida do benefício fiscal. Entre tais hipóteses, destaca-se a vedação à participação em mais de uma pessoa jurídica com o objetivo de fracionar receitas.

Paralelamente, o artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional<sup>1</sup> consagra a chamada norma geral antielisiva, permitindo à autoridade fiscal desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.

No âmbito infralegal, a Resolução CGSN nº 183/2025 representa avanço significativo no controle dessas estruturas. A norma introduz critérios mais objetivos para identificação de grupos econômicos no Simples Nacional, ampliando o conceito de interdependência operacional e permitindo a consolidação de receitas para fins de verificação do enquadramento.

Entre os elementos considerados pela norma, destacam-se:

---

<sup>1</sup> Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: (...) Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

- compartilhamento de estrutura física ou operacional;
- identidade ou vínculo entre sócios (familiares);
- atuação conjunta no mercado;
- ausência de autonomia econômica efetiva.

A partir desses critérios, a fiscalização passa a dispor de instrumentos mais claros para caracterizar a existência de grupo econômico e promover a exclusão das empresas do Simples Nacional, inclusive com efeitos retroativos.

As consequências dessa desconsideração são severas. Além da exclusão do regime, haverá a reapuração dos tributos devidos com base no regime adequado (Lucro Presumido ou Real), acrescida de multa de ofício (75% a 150%) e juros de mora. Em muitos casos, o passivo tributário pode alcançar valores expressivos, comprometendo a continuidade da atividade empresarial.

Diante desse cenário, a manutenção da estrutura atual revela-se juridicamente frágil e altamente exposta a contingências fiscais relevantes.

#### 4. OPÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO (SN vs. LP vs. LR)

A definição do regime tributário mais adequado exige análise não apenas da carga nominal, mas também da aderência do regime à realidade econômica da empresa.

No regime do **Simples Nacional**, a tributação ocorre de forma unificada, com alíquotas progressivas incidentes sobre a receita bruta. Para empresas industriais ou comerciais com faturamento próximo ao limite superior do regime, a carga efetiva tende a situar-se entre 11% e 13%. No entanto, como já demonstrado, a manutenção nesse regime, no caso concreto, não se sustenta juridicamente.

No **Lucro Presumido**, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é determinada por percentuais fixos aplicados sobre a receita bruta (8% e 12%, respectivamente), aos quais se somam PIS e COFINS no regime cumulativo (3,65%). A carga total, nesse caso, tende a situar-se entre 13% e 14,5%, dependendo da composição das receitas.

Já no **Lucro Real**, a tributação incide sobre o lucro efetivamente apurado, permitindo a dedução de custos e despesas operacionais. Em atividades com elevada participação de insumos, como, pelo menos em tese, é o caso analisado, esse regime pode resultar em carga efetiva inferior, frequentemente entre 9% e 12%.

**No caso sob análise, o Simples Nacional não se mostra solução defensável para a realidade consolidada do grupo**, tanto por superar amplamente o limite global de permanência no regime favorecido quanto pelo risco de questionamento da fragmentação artificial da atividade.

O Lucro Presumido permanece como alternativa intermediária apenas se a administração pretender privilegiar simplicidade operacional e previsibilidade, mas essa escolha deve ser testada novamente depois da integração das operações e da mensuração completa de ICMS, IPI, folha e benefícios fiscais eventualmente aplicáveis.

A recomendação técnica preliminar é descontinuar a estratégia de pulverização societária e concentrar a atividade operacional em uma única sociedade. **A partir dos números de 2024, o Lucro Real surge como o regime mais consistente para a fase pós-reorganização, desde que o grupo mantenha escrituração robusta de custos, estoques e créditos de PIS/COFINS (simulação em anexo).**

| Regime           | Carga aparente       | Segurança jurídica          | Leitura estratégica                                                                                 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simples Nacional | Menor no curto prazo | Baixíssima no caso concreto | Não recomendável prospectivamente; risco de descaracterização e autuação retroativa                 |
| Lucro Presumido  | Intermediária        | Alta                        | Alternativa conservadora, simples de operar, mas nem sempre ótima para negócios com custo relevante |

|            |                                                     |      |                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lucro Real | Potencialment<br>e menor no<br>cenário<br>analisado | Alta | Regime preferencial para<br>aprofundamento, sobretudo<br>diante da estrutura de<br>estoques e custos |
|------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A documentação analisada sugere que a estrutura de custos do grupo não é trivial. Os estoques são elevados, a atividade demanda insumos relevantes e a dinâmica operacional indica necessidade de controle mais refinado de compras, produção e comercialização. Em cenários assim, o Lucro Real tende a ganhar competitividade, porque permite tributar o resultado efetivo e não uma margem presumida. Se a lucratividade real do negócio for inferior àquela implicitamente adotada no Presumido, ou se houver volume expressivo de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, o Lucro Real passa de regime temido para regime eficiente.

A experiência prática mostra que muitos contribuintes resistem ao Lucro Real por associarem esse regime exclusivamente a complexidade e fiscalização. Esse receio não é infundado, mas tampouco deve ser absolutizado. A complexidade do Lucro Real só se torna patológica quando o contribuinte tenta operá-lo com governança incompatível. Para empresas que já alcançaram porte relevante, com estoque robusto e necessidade de gestão financeira mais sofisticada, a adoção do Lucro Real costuma ser menos um ônus e mais um amadurecimento. O regime impõe disciplina, mas também produz informação gerencial superior e melhora a qualidade das decisões econômicas.

Na simulação consolidada derivada dos números disponíveis, o Lucro Real aparece, ao menos em perspectiva preliminar, como a alternativa de maior aderência econômica. Isso não significa decretar, sem validação adicional, que ele será sempre o regime ótimo em todos os exercícios. Significa, sim, que a combinação entre porte do negócio, nível de custos e risco jurídico do arranjo atual torna o Lucro Real o candidato preferencial para aprofundamento. O Lucro Presumido deve ser mantido como *benchmark* conservador e, eventualmente, como opção de curto prazo caso o cliente ainda não disponha de estrutura contábil totalmente preparada para a transição imediata.

Considerando os dados contábeis disponíveis — *especialmente o volume de estoques e a natureza da atividade* — é razoável concluir que o Lucro Real apresenta potencial de

maior eficiência tributária, desde que acompanhado de adequada estrutura de controle contábil e fiscal.

## 5. ESTRATÉGIA TRIBUTÁRIA RECOMENDADA

A estratégia tributária a ser adotada deve equilibrar dois objetivos fundamentais: (i) mitigação de riscos fiscais e (ii) otimização da carga tributária.

Nesse sentido, a primeira medida indispensável é a eliminação da estrutura fragmentada atualmente existente. A manutenção de múltiplas pessoas jurídicas com atuação integrada não apenas compromete a segurança jurídica, como também impede a adoção de planejamento tributário legítimo.

A segunda medida consiste na definição do regime tributário mais adequado para a empresa resultante da reorganização. Como regra geral, recomenda-se a adoção do Lucro Real, especialmente em atividades industriais ou comerciais com margens reduzidas e elevado custo operacional.

Alternativamente, o Lucro Presumido pode ser considerado em cenário mais conservador, sobretudo em fases iniciais de reorganização ou quando houver maior previsibilidade de margens.

## 6. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

Caso não seja viável a descontinuidade operacional de 2, das 3 empresas, a reorganização societária recomendada consiste na unificação das operações em uma única pessoa jurídica, preferencialmente por meio de incorporação.

A incorporação é operação prevista na legislação societária pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Trata-se de instrumento amplamente utilizado em reorganizações empresariais, com reconhecida validade jurídica e tributária, desde que observados os requisitos legais.

No caso concreto, a incorporação apresenta vantagens relevantes:

- eliminação do risco de fracionamento artificial;
- simplificação da estrutura societária;
- redução de custos administrativos;
- melhoria da governança e da transparência.

Além disso, a operação permite a consolidação de ativos, passivos e resultados, facilitando a gestão financeira e o acesso a crédito.

Para facilitar a visualização do projeto de reorganização, segue fluxo resumido da operação recomendada. O diagrama não substitui o cronograma detalhado de implementação, mas visa auxiliar na percepção do encadeamento lógico dos atos:

**Fluxo recomendado da incorporação**



*Fluxo sugerido para a incorporação e consolidação das operações*

A implementação da incorporação deve ser tratada como projeto com etapas encadeadas, e não como simples protocolo de Junta Comercial. A primeira fase é de diagnóstico ampliado. Nela, consolida-se a documentação societária e contábil, validam-se saldos patrimoniais, identificam-se contratos relevantes, apuram-se eventuais contingências e define-se qual sociedade atuará como incorporadora. Essa etapa é decisiva porque a qualidade do ato final depende da consistência das informações de partida. Uma incorporação baseada em números mal reconciliados ou em passivos ignorados tende a gerar problemas posteriores, inclusive na escrituração e em eventual fiscalização.

A segunda fase consiste na modelagem jurídica da operação. Deve-se elaborar protocolo e justificação, expondo os motivos empresariais da centralização, os critérios de avaliação patrimonial, os efeitos da sucessão e a repercussão sobre o capital social da incorporadora. Nessa etapa, convém harmonizar o discurso jurídico com a narrativa

econômica: redução de custo de conformidade, simplificação administrativa, unificação de estoques, centralização comercial, fortalecimento de governança e adequação do grupo ao regime tributário compatível com sua escala real. Essa coerência entre forma e substância é o que torna a operação não só válida, mas também elegantemente defensável.

Em seguida, passa-se à fase deliberativa. Os sócios das sociedades envolvidas devem aprovar formalmente a operação, observando os quóruns contratuais e legais aplicáveis. Se houver necessidade de reorganizar participações societárias, ajustar administração ou redefinir capital, esses temas devem ser resolvidos concomitantemente, para que a incorporadora já surja com desenho institucional limpo. Muitas vezes, vale a pena aproveitar o momento para revisar cláusulas de administração, poderes de representação, distribuição de resultados e mecanismos de resolução de impasses entre sócios.

A quarta fase é registral e cadastral. Após assinatura dos instrumentos, a operação deve ser levada a registro perante a Junta Comercial, com posterior atualização perante Receita Federal, Fazenda estadual, municípios, bancos, clientes estratégicos, fornecedores e demais cadastros relevantes. Essa etapa exige checklist rigoroso, pois a falha de atualização em um único sistema pode gerar emissão incorreta de documentos fiscais, problemas de faturamento ou inconsistências cadastrais. Em projetos bem conduzidos, cria-se uma matriz de responsabilidades com prazos e responsáveis específicos para cada interface externa.

A quinta fase é operacional e, em muitos casos, a mais sensível. É nela que se unificam estoques, contas bancárias, contratos, funcionários, ERP, política comercial e rotinas de apuração fiscal. Também aqui se revisa a precificação para refletir a nova realidade tributária e se estabelecem controles compatíveis com o regime ordinário escolhido. Sem essa camada operacional, a incorporação corre o risco de ser juridicamente perfeita, mas economicamente incompleta. Por isso, é recomendável que a agenda de implementação preveja período de transição, testes de sistema, revisão de NCMs, cadastro fiscal e alinhamento com a contabilidade.

Por fim, deve-se instituir fase de monitoramento pós-operação. Nos primeiros meses após a incorporação, é aconselhável acompanhar indicadores de margem, aderência dos créditos fiscais, consistência dos fechamentos mensais e eventual necessidade de ajustes de governança.

A lógica é simples: reorganização societária não deve ser tratada como evento isolado, e sim como início de nova arquitetura empresarial. Quando esse acompanhamento existe, a transição deixa de ser mero ato formal e se converte em efetiva profissionalização do cliente, o que fortalece a relação de confiança com o escritório e aumenta a percepção de valor da assessoria prestada.

## 7. CONCLUSÃO

A conclusão jurídica deste parecer é firme: a manutenção da estrutura atual, composta por três pessoas jurídicas materialmente integradas, submetidas ao Simples Nacional e inseridas na mesma atividade econômica, expõe o grupo a risco fiscal relevante e crescente. A leitura combinada da Lei Complementar nº 123/2006, do art. 116, parágrafo único, do CTN, da prática administrativa e da Resolução CGSN nº 183/2025 conduz a um cenário no qual a desconsideração da fragmentação societária não pode ser tratada como hipótese remota. Ao contrário, trata-se de contingência concreta, coerente com a agenda fiscal contemporânea de combate a estruturas artificiais.

Também sob o ângulo econômico, não se mostra racional insistir em modelo cuja aparente vantagem tributária se sustenta sobre base jurídica frágil. O custo esperado de uma autuação retroativa, somado a multas, juros, desgaste reputacional e necessidade posterior de reorganização sob pressão, tende a superar eventual benefício de curto prazo derivado da permanência no status quo. Em linguagem empresarial direta: o risco embutido na estrutura atual passou a ser maior do que o ganho que ela promete. Quando isso ocorre, a advocacia responsável deve recomendar mudança, não acomodação.

Diagnóstico

Risco

Solução recomendada

|                                                                               |                                                                                                       |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fragmentação societária<br>com atividade coincidente<br>e estrutura integrada | Autuação por grupo<br>econômico / exclusão<br>retroativa do Simples /<br>passivo tributário relevante | Reorganização societária<br>com unificação<br>operacional e migração<br>para regime ordinário |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Quanto ao regime tributário, a análise dos documentos e das características do negócio sugere que o Lucro Real desponta como alternativa preferencial, por melhor aderir à materialidade econômica do grupo, ao peso dos custos e à escala das operações. O Lucro Presumido permanece como benchmark conservador e pode ser considerado em cenário de transição, desde que as simulações finais indiquem vantagem operacional relevante. O Simples Nacional, contudo, não deve ser mantido como opção prospectiva. Seu papel, daqui em diante, é apenas o de regime histórico de referência para compreensão do risco já existente.

No plano societário, recomenda-se a unificação das operações em uma única sociedade, preferencialmente por incorporação, com construção documental cuidadosa, motivação empresarial clara e cronograma de implementação que envolva não apenas Junta Comercial e Receita Federal, mas também a integração efetiva das rotinas operacionais. A reorganização deve ser apresentada ao cliente como etapa de amadurecimento institucional: o grupo cresceu, adquiriu densidade econômica e precisa agora adotar estrutura compatível com sua dimensão real.

A recomendação final, portanto, é a seguinte: promover, com brevidade, reorganização societária com centralização das atividades; preparar a empresa resultante para adoção de regime ordinário, preferencialmente Lucro Real, após fechamento de simulação final validada pela contabilidade; e estruturar a transição como projeto de governança e conformidade. Essa solução não apenas reduz a exposição a autuações, como também qualifica a gestão, melhora a transparência e posiciona o cliente para ciclo de crescimento mais sólido e defensável.

Em termos de parecer conclusivo, a resposta é objetiva: sim, a estrutura atual deve ser revista; sim, a fusão ou incorporação é recomendável; e sim, a migração para regime ordinário representa a medida tributária mais segura e tecnicamente adequada. A melhor estratégia não é insistir no modelo vulnerável até a primeira

fiscalização, mas agir agora, com planejamento, elegância jurídica e racionalidade econômica.

Diante disso, recomenda-se a adoção imediata de medidas de reorganização societária, com unificação das operações e migração para regime tributário compatível com a realidade econômica da empresa.

Este é o parecer, SMJ.

Vitória, 25 de março de 2026.

**LUCAS PIMENTA JUDICE**  
**OAB/ES 14.477**

**SAMIR FURTADO NEMER**  
**OAB/ES 11.371**